



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: 0033947-02.2017.8.26.0050
 Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
 Autor: Justiça Pública
 Réu: EDUARDO MAURICIO DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcio Lucio Falavigna Sauandag

Vistos.

EDUARDO MAURÍCIO DE ALMEIDA foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito no art. 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, porque, na data de 26 de Abril de 2.017, por volta das 21:52 horas, na esquina das ruas Equatorial com Fonte da Saudade, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, cento e cinquenta e três porções de cocaína, que se trata de droga que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, o acionado apresentou resposta escrita à acusação.

Recebida a denúncia (fls. 110), o acionado foi citado.

Auto de exibição e apreensão a fls. 08.

Laudo de constatação a fls. 09/10.

Laudo de exame químico e toxicológico a fls. 98/100.

Em audiência foi colhida a prova oral.

Ponderações finais das partes em debates.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade do crime encontra esteio no auto de exibição e apreensão de fls. 08, laudo de constatação de fls. 09/10 e laudo pericial de fls. 98/100, onde se atesta que a droga apreendida se tratava, efetivamente, de cocaína.

A autoria do crime imputado ao acionado ecoa da prova produzida.

Interrogado na fase policial, o acionado *negou os fatos*, atribuindo a acusação ao espírito leviano dos policiais.

Nesta audiência, o acionado não se distanciou de tal discurso,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

novamente negando a acusação.

Contudo, apresentou enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Triste investida.

Doutro lado, o restante da prova oral.

Os policiais responsáveis pela prisão bem indicaram que na data dos fatos em patrulhamento pelo local, então, avistaram o acionado na companhia de outro rapaz, certo que com a aproximação da guarnição ambos correram, havendo imediata perseguição, então o acionado, durante a perseguição, se desvencilhando de algo no caminho, embaixo de um caminhão parado na via, sendo ele preso mais à frente, enquanto que o outro rapaz conseguiu a fuga com sucesso. Retornando ao local onde foi visto o acionado dispensando algo, os policiais lograram encontrar uma pequena bolsa, no interior da qual estavam as porções individuais de drogas.

Sólido, pois, o substrato probatório indicativo de que a droga estava em poder direto do acionado, e a pretensão mercantil era evidente.

Ou seja, da prova produzida se extrai que o acionado se encontrava na posse direta de bom volume de entorpecente, num total de cento e cinquenta e três porções, marcadamente destinadas a consumo de terceiros, mesmo porque não fez qualquer prova, ainda que indiciária, da capacidade econômica para ter alentado volume de entorpecente para deleite pessoal, mormente se tratando de pessoa que não demonstra qualquer vínculo com o trabalho sério, o que sequer afirmou.

Interessante consignar que nada há nos autos a indicar que as testemunhas de Acusação que foram ouvidas, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Portanto, sólido o lastro probatório indicativo da prática da traficância.

De tal forma, da prova se extrai que o réu, efetivamente, *trazia consigo* substância entorpecente com destinação de entrega a consumo de terceiros, de modo que sua conduta se amolda ao disposto no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa com a também custódia do *cliente* em posse de substância entorpecente, ou mesmo de apreensão de dinheiro em poder do dito mercador. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de *trazer consigo* entorpecente.

Bem firmada a responsabilidade do réu pela prática da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

traficância, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira etapa, as circunstâncias judiciais não se mostram desfavoráveis ao acionado, de forma que fixo o cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a quinhentos dias multa.

Em segunda etapa sendo ausentes atenuantes, verifico a presença da agravante decorrente da reincidência, inclusive de forma específica (fls. 97 e 122/124), o que me leva a majorar as reprimendas em 1/5.

Na terceira fase, entendo ausentes causas de aumento ou de diminuição de penas, sendo inaplicável ao caso o disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, dada a reincidência.

Penas finais: cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a seiscentos dias multa.

O sentenciado cumprirá a pena corporal aplicada pela prática do delito descrito no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, em regime inicial fechado, em atenção ao parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 8.072/90, único suficiente e adequado a reprimir o desvio de conduta, mormente em se tratando de acionado reincidente.

Sempre respeitado o entendimento de meus pares mais experientes, eu entendo que no caso não há oportunidade para benefícios, em especial o disposto no art. 44, do Código Penal, que entendo inaplicável ao caso, posto não guardar suficiência na repreensão do desvio de conduta em avaliação.

Neste sentido: Apelação nº 0005678-64.2011, rel. Desembargador De Paula Santos; Apelação nº 0002544-32.2012, rel. Desembargador Luis Soares de Mello; Apelação nº 0002580-06.2012, rel. Desembargador Souza Nery; Apelação nº 0012370-77.2011, rel. Desembargador Machado de Andrade; Apelação nº 0500193-12.2010, rel. Desembargador Camilo Léllis; Apelação nº 0001957-74.2011, rel. Desembargador Eduardo Abdala; Apelação nº 0453594-15.2010, rel. Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho; Apelação nº 9000060-68.2011, rel. Desembargador Salles Abreu.

Não bastasse, frente ao quantum da pena corporal imposta, vê-se que o acionado não reúne requisito objetivo à benesse, também obstado por conta da reincidência.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia; Apelação nº 0002317-66.2008.8.26.0397, rel. Desembargador Walter da Silva; Embargos de Declaração nº 0050081-48.2009.8.26.0224/50001, rel. Desembargador Pérciles Piza; Apelação nº 0056583-35.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Roberto Midolla;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Apelação nº 0017231-97.2011.8.26.0602, rel. Desembargador Juvenal Duarte; Apelação nº 0005030-68.2012.8.26.0366, rel. Desembargador Hermann Herschander; Apelação nº 0053252-45.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Sydnei de Oliveira Jr.; Apelação nº 0000721-59.2011.8.26.0068, rel. Desembargador Grassi Neto; Apelação nº 0069869-80.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Ricardo Tucunduva; Embargos de Declaração nº 0003703-38.2008.8.26.0428/50000, rel. Desembargador Moreira da Silva; Apelação nº 0004552-44.2012.8.26.0533, rel. Desembargador Newton Neves; Apelação nº 0045462-10.2012.8.26.0050, rel. Desembargadora Ivana David; Apelação nº 0087221-85.2011.8.26.0050, rel. Desembargador Juvenal Duarte; Apelação nº 0034627-60.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Machado de Andrade; Embargos de Declaração nº 0159513-58.2010.8.26.0000/50000, rel. Desembargador Marco Antônio Cogan; Apelação nº 0005310-68.2013.8.26.0248, rel. Desembargador Francisco Bruno.

Ademais, tendo em conta o tempo de custódia que cumpriu (de todo diminuto frente à pena corporal final), não reúne requisito temporal para benefícios.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada. Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu EDUARDO MAURÍCIO DE ALMEIDA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a seiscentos dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43, da Lei Federal nº 11.343/06, por infringência ao disposto no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06.

Sensíveis, ainda, os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, encimados na decisão que converteu a prisão flagrancial em prisão preventiva, de forma que mantenho a custódia do acionado, caso queira recorrer.

Assim, garante-se a ordem pública bem como a aplicação da lei penal.

Recomende-se o réu no ergástulo em que se encontra.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados, consoante assinaturas lançadas no termo de audiência.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de julho de 2017.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, *alínea "a"*, da Lei Federal nº 11.419/06

0033947-02.2017.8.26.0050 - lauda 4



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min